



PENETAPAN
Nomor 686/Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

INGLIANI KURNIAWAN (dahulu bernama KWAN JIT JEN), Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat,Tgl lahir: Samarinda, 31-07-1950, Pekerjaan: Mengurus Rumah tangga, Agama: Katholik, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat KTP: Jalan Nangka No. 81 A DPS Banjar Umasari, Kel/Desa Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK: 5171047107500001, HP : 081237423506, Email : ingliani342@gmail.com, dalam hal ini diwakili kuasanya **Reyhan Maulana,S.H** dan **H. Indra Triantoro,S.H.,M.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ELICE LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Maruti No. 13 Kota Denpasar Provinsi Bali. No Telp : 081995120987. Email : indraartadewata@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 September 2025 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor 3930/daf/2025 tanggal 15 September 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 September 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 September 2025 dalam Register Nomor 686/Pdt.P/2025/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : dua puluh delapan/1973, di Samarinda pada hari Rabu tanggal dua puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Pukul sepuluh dan tiga puluh menit siang telah dilangsungkan perkawinan antara I MADE LIDIA ARNAWA alias I MADE LEE ARNAWA dengan KWAN JIT JEN alias INGLIANI KURNIAWAN (Pemohon), Tercatat di Samarinda tanggal 28 Desember 1973;

2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5171043105070202, Tercatat di Dukcapil Kota Denpasar I MADE LEE ARNAWA (dahulu Bernama I MADE LIDIA ARNAWA) memiliki istri bernama INGLIANI KURNIAWAN (dahulu Bernama KWAN JIT JEN);

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara I MADE LEE ARNAWA (dahulu bernama I MADE LIDIA ARNAWA) dengan INGLIANI KURNIAWAN (dahulu bernama KWAN JIT JEN), sebagaimana dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran, Surat Pernyataan, serta Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, telah lahir dan diakui secara sah 2 (dua) orang anak kandung, yaitu:

Nama	: HANDI INDRAWAN ARNAWA
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tgl lahir	: Samarinda, 06-11-1975
Pekerjaan	: Wsiraswasta
Agama	: Katholik
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat KTP	: Jalan Gatsu Barat No. 99 A, DPS Banjar Mekar manis, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali
NIK	: 5171040611750001

Nama	: HERLIEN INDRAWARDHANY
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tgl lahir	: Samarinda, 24-11-1977
Pekerjaan	: Mengurus Rumah tangga
Agama	: Kristen
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat KTP	: Jalan Jend. Sudirman K 3/ 230 RT. 016 RW.000, Kel/Desa Damai Kec.

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2025/PN Dps



Balik papan Kota, Kota Balik Papan,
Provinsi Kalimantan Timur
: 6471056411770005

NIK

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Prima Medika Hospital di jalan Pulau Serangan No. 9 X Dendpasar Bali Menerangkan Bahwa I MADE LEE ARNAWA (dahulu bernama I MADE LIDIA ARNAWA) tanggal lahir 12-10-1944, Umur 80 Tahun NIK. 517104121044001, Rekam Medis No. 12.49.35, tanggal 1 september 2024 oleh dokter JODI SIDARTHA LOEKMAN.Sp.PD.Subsp.C.h menjelaskan Bahwa yang bersangkutan yaitu I MADE LEE ARNAWA (dahulu bernama I MADE LIDIA ARNAWA) dinyatakan cacat permanen serta penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir (dementia). sehingga tidak bisa bergerak;

5. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 433 menyatakan setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan, karena keborosan dan Pasal 434 menyatakan Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan, hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat ke empat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat mintapengampuan bagi dirinya sendiri;

6. Bahwa berdasarkan Surat pernyataan tertanggal 11 September 2025 yang ditanda tangani oleh Anak Kandung yaitu HANDI INDRAWAN ARNAWA dan HERLIEN INDRAWARDHANY menyatakan : "Kami selaku anak kandung dari I MADE LEE ARNAWA (dahulu bernama I MADE LIDIA ARNAWA) menyatakan bahwa ayah kami tersebut saat ini dalam keadaan tidak cakap hukum karena mengalami cacat permanen serta penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir (dementia)". Sehingga tidak bisa bergerak Maka menunjuk Pemohon sebagai Pengampu;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2025/PN Dps



7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai Wali Pengampu atas Suami Pemohon tersebut diatas karena saat ini masih dalam kondisi Sakit dan sudah mendapatkan dukungan dan support dari anak – anak sehingga Pemohon sebagai Wali Pengampu dalam melakukan Perbuatan Hukum serta melakukan penjualan atas aset milik Pemohon yaitu I MADE LEE ARNAWA (dahulu bernama I MADE LIDIA ARNAWA);

8. Bahwa tujuan dari pengajuan pengampuan ini adalah untuk mewakili Suami Pemohon yang bernama I MADE LEE ARNAWA (dahulu bernama I MADE LIDIA ARNAWA) tersebut dalam melakukan suatu Perbuatan Hukum untuk menjual atas Sertipikat hak Milik yaitu :

- a) SHM No. 2064, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, NIB : 22.09.04.01.01949 No. LMB Peta : 50.1-23.44-15-1, Asal Persil Pemisahan, Gambar Situasi Tgl. 27-2-1992 No. 1067/1992 Luas 755 M2, Penunjuk Pemisahan dari Hak milik No. 1552/Desa Pemecutan Luas asal 1510 M2, Nama Pemegang Hak INGLIANI KURNIAWAN, Penerbitan Sertipikat di denpasar Tgl. 9-4-1992;
- b) SHM No. 2065, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, NIB : 22.09.04.01.01948 No. LMB Peta : 50.1-23.44-15-1, Asal Persil Pemisahan, Gambar Situasi Tgl. 27-2-1992 No. 1066/1992 Luas 755 M2, Penunjuk Pemisahan dari Hak milik No. 1552/Desa Pemecutan Kaja Luas asal 1510 M2, Nama Pemegang Hak INGLIANI KURNIAWAN, Penerbitan Sertipikat di denpasar Tgl. 9-4-1992;

9. Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali Pengampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon, memohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Hakim yang memeriksa dan menyidangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan aquo, untuk dapat menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu atas suami yang bernama I MADE LEE ARNAWA (dahulu bernama I MADE LIDIA ARNAWA);
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali Pengampu dari I MADE LEE ARNAWA (dahulu bernama I MADE LIDIA ARNAWA) yang memberi kewenangan kepada Pemohon untuk mewakili suami tersebut dalam melakukan segala bentuk perbuatan hukum perdata;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk dapat bertindak dalam segala bentuk perbuatan hukum perdata untuk melakukan Jual Beli Sertipikat Hak Milik atas Aset harta Bersama yaitu :
 - a. SHM No. 2064, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, NIB : 22.09.04.01.01949 No. LMB Peta : 50.1-23.44-15-1, Asal Persil Pemisahan, Gambar Situasi Tgl. 27-2-1992 No. 1067/1992 Luas 755 M2, Penunjuk Pemisahan dari Hak milik No. 1552/Desa Pemecutan Luas asal 1510 M2, Nama Pemegang Hak INGLIANI KURNIAWAN, Penerbitan Sertipikat di denpasar Tgl. 9-4-1992;
 - b. SHM No. 2065, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, NIB : 22.09.04.01.01948 No. LMB Peta : 50.1-23.44-15-1, Asal Persil Pemisahan, Gambar Situasi Tgl. 27-2-1992 No. 1066/1992 Luas 755 M2, Penunjuk Pemisahan dari Hak milik No. 1552/Desa Pemecutan Kaja Luas asal 1510 M2, Nama Pemegang Hak INGLIANI KURNIAWAN, Penerbitan Sertipikat di denpasar Tgl. 9-4-1992;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

-----A T A U-----

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini berpendapat lain, maka Pemohon

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171041210440001 atas nama I Made Lee Arnawa tertanggal 13 September 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171047107500001 atas nama Ingliani Kurniawan tertanggal 13 September 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171040611750001 atas nama Handi Indrawan Arnawa tertanggal 13 September 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 5171040108070198 atas nama Kepala Keluarga Handi Indrawan Arnawa tertanggal 3 Maret 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 5171043105070202 atas nama Kepala Keluarga I Made Lee Arnawa tertanggal 8 November 2011, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akte Perkawinan Nomor 28/1973 antara I Made Lidia Arnawa dengan Kwat Jit Jen tertanggal 28 Desember 1973, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor Nomor J.A.2/122/10 tentang Permohonan Perubahan Nama tertanggal 14 Februari 1980 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman beserta lampirannya Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 27 November 1979, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2025, diberi tanda P-8
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2025, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Ganti Nama dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jembrana No M/4/1967 tanggal 7 April 1967 dari nama Lie Gwan Khing diganti menjadi I Made Lidia Arnawa, diberi tanda P-10;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471056411770005 atas nama Herlien Indrawardhany tertanggal 25 Februari 2025, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran Nomor 547/1977 atas nama Herlien Indrawardhany tertanggal 25 November 1977, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471051211080014 atas nama Kepala Keluarga Wongso Wirawan tertanggal 22 Januari 2018, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan No 01769/2018 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Shinhan Indonesia, diberi tanda P-14
15. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik nomor 2064/Desa Pemecutan Kaja, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik nomor 1551/Desa Pemecutan Kaja, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01770/2018 Atas Nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Shinhan Indonesia Cabang Bali, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No 2065/Desa Pemecutan Kaja, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Sakit tertanggal 1 September 2024, diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-11, P-12 dan P-13, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Purwono, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan Ingliani Kurniawan yang mengajukan permohonan untuk menjadi pengampu dari suaminya I Made Lee Arnawa;
 - Bahwa saksi adalah karyawan anak Pemohon yang bernama Handi Indrawan Arnawa;



- Bahwa anak pemohon memiliki usaha perdagangan di daerah Gatot Subroto yang bernama UD Gemilang;
- Bahwa saksi bekerja pada anak Pemohon sejak tahun 2022;
- Bahwa tempat kerja saksi di Gatot Subroto sedangkan Pemohon dan suaminya tinggal di Jalan Nangka;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Made Lee Arnawa dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Herlien Indrawardhany dan Handi Indrawan Arnawa;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan I Made Lee Arnawa masih berstatus suami istri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk menjadi pengampu bagi suaminya I Made Lee Arnawa untuk melakukan tindakan hukum terkait sertifikat tanah milik bersama Pemohon dan suaminya yaitu tanah:

1. SHM No. 2064, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, NIB : 22.09.04.01.01949 No. LMB Peta : 50.1-23.44-15-1, Asal Persil Pemisahan, Gambar Situasi Tgl. 27-2-1992 No. 1067/1992 Luas 755 M2, Penunjuk Pemisahan dari Hak milik No. 1552/Desa Pemecutan Luas asal 1510 M2, Nama Pemegang Hak INGLIANI KURNIAWAN, Penerbitan Sertipikat di Denpasar Tgl. 9-4-1992;

2. SHM No. 2065, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, NIB : 22.09.04.01.01948 No. LMB Peta : 50.1-23.44-15-1, Asal Persil Pemisahan, Gambar Situasi Tgl. 27-2-1992 No. 1066/1992 Luas 755 M2, Penunjuk Pemisahan dari Hak milik No. 1552/Desa Pemecutan Kaja Luas asal 1510 M2, Nama Pemegang Hak INGLIANI KURNIAWAN, Penerbitan Sertipikat di Denpasar Tgl. 9-4-1992;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi pengampu dari I Made Lee Arnawa karena yang bersangkutan tidak cakap untuk bertindak di bidang hukum atas dirinya sendiri;
- Bahwa I Made Lee Arnawa tidak bisa bertindak untuk dirinya sendiri setelah mengalami sakit Paru-paru dan saat ini kondisinya lumpuh total;
- Bahwa I Made Lee Arnawa sakit sejak tahun 2024;
- Bahwa kondisi pemohon saat ini masih sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang merawat I Made Lee Arnawa adalah Pemohon;
- Bahwa terkait permohonan pengampunan ini sebelumnya sudah dimusyawarahkan dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menjadi pengampu dari I Made Lee Arnawa adalah untuk mengolah tanah milik bersama Pemohon dengan I Made Lee Arnawa dan akan digunakan untuk kepentingan biaya perawatan dan pengobatan suami Pemohon;
- Bahwa saat ini aset milik bersama Pemohon dan suaminya sedang dijaminkan di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Pemohon di Bank, hanya saja saksi mengetahui bahwa Bos saksi ada melakukan pembayaran ke Bank setiap bulannya;

Terhadap keterangan saksi Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi **Trioktoberia Yuskarnovik Rauf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan Ingliani Kurniawan yang mengajukan permohonan untuk menjadi pengampu dari suaminya I Made Lee Arnawa;
- Bahwa saksi adalah karyawan anak Pemohon yang bernama Handi Indrawan Arnawa;
- Bahwa anak pemohon memiliki usaha perdagangan di daerah Gatot Subroto yang bernama UD Gemilang;
- Bahwa saksi bekerja pada anak Pemohon sejak tahun 2022;
- Bahwa tempat kerja saksi di Gatot Subroto sedangkan Pemohon dan suaminya tinggal di Jalan Nangka;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Made Lee Arnawa dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Herlien Indrawardhany dan Handi Indrawan Arnawa;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan I Made Lee Arnawa masih berstatus suami istri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk menjadi pengampu bagi suaminya I Made Lee Arnawa untuk melakukan tindakan hukum terkait sertifikat tanah milik bersama Pemohon dan suaminya yaitu tanah:

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SHM No. 2064, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, NIB : 22.09.04.01.01949 No. LMB Peta : 50.1-23.44-15-1, Asal Persil Pemisahan, Gambar Situasi Tgl. 27-2-1992 No. 1067/1992 Luas 755 M2, Penunjuk Pemisahan dari Hak milik No. 1552/Desa Pemecutan Luas asal 1510 M2, Nama Pemegang Hak INGLIANI KURNIAWAN, Penerbitan Sertipikat di Denpasar Tgl. 9-4-1992;

2. SHM No. 2065, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, NIB : 22.09.04.01.01948 No. LMB Peta : 50.1-23.44-15-1, Asal Persil Pemisahan, Gambar Situasi Tgl. 27-2-1992 No. 1066/1992 Luas 755 M2, Penunjuk Pemisahan dari Hak milik No. 1552/Desa Pemecutan Kaja Luas asal 1510 M2, Nama Pemegang Hak INGLIANI KURNIAWAN, Penerbitan Sertipikat di Denpasar Tgl. 9-4-1992;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi pengampu dari I Made Lee Arnawa karena yang bersangkutan tidak cakap untuk bertindak di bidang hukum atas dirinya sendiri;
- Bahwa I Made Lee Arnawa tidak bisa bertindak untuk dirinya sendiri setelah mengalami sakit Paru-paru dan saat ini kondisinya lumpuh total;
- Bahwa I Made Lee Arnawa sakit sejak tahun 2024;
- Bahwa kondisi pemohon saat ini masih sehat;
- Bahwa selama ini yang merawat I Made Lee Arnawa adalah Pemohon;
- Bahwa terkait permohonan pengampunan ini sebelumnya sudah dimusyawarahkan dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menjadi pengampu dari I Made Lee Arnawa adalah untuk mengolah tanah milik bersama Pemohon dengan I Made Lee Arnawa dan akan digunakan untuk kepentingan biaya perawatan dan pengobatan suami Pemohon;
- Bahwa saat ini aset milik bersama Pemohon dan suaminya sedang dijaminkan di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Pemohon di Bank, hanya saja saksi mengetahui bahwa bos saksi ada melakukan pembayaran ke Bank setiap bulannya;



Terhadap keterangan saksi Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Terhadap keterangan saksi Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu atas suami yang bernama I MADE LEE ARNAWA (dahulu bernama I MADE LIDIA ARNAWA);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-19) dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Purwono, SE, dan Trioktoberia Yuskarnovik Rauf ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/ atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171047107500001 atas nama Ingliani Kurniawan tertanggal 13 September 2016, Alamat KTP: Jalan Nangka No. 81 A DPS Banjar Umasari, Kel/Desa Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang termasuk dalam daerah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang (*competence*) untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari suami yang bernama I MADE LEE ARNAWA (dahulu bernama I MADE LIDIA ARNAWA);

Menimbang, bahwa Bukti P-6 berupa Kutipan Akte Perkawinan Nomor 28/1973 antara I Made Lidia Arnawa dengan Kwat Jit Jen tertanggal 28 Desember 1973, menerangkan bahwa antara I MADE LIDIA ARNAWA alias I MADE LEE ARNAWA dengan KWAN JIT JEN alias INGLIANI KURNIAWAN (Pemohon) telah dilangsungkan Perkawinan pada tanggal 26 Desember 1973, Tercatat di Samarinda tanggal 28 Desember 1973;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya menyebutkan berdasarkan Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Prima Medika Hospital di jalan Pulau Serangan No. 9 X Denpasar Bali menerangkan bahwa I MADE LEE ARNAWA (dahulu bernama I MADE LIDIA ARNAWA) tanggal lahir 12-10-1944, Umur 80 Tahun NIK. 517104121044001, Rekam Medis No. 12.49.35, tanggal 1 september 2024 oleh dokter JODI SIDARTHA LOEKMAN.Sp.PD.Subsp.C.h menjelaskan bahwa yang bersangkutan yaitu I MADE LEE ARNAWA (dahulu bernama I MADE LIDIA ARNAWA) dinyatakan cacat permanen serta penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir (dementia). sehingga tidak bisa bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2025 yang ditanda tangani oleh Anak Kandung yaitu HANDI INDRAWAN ARNAWA dan HERLIEN INDRAWARDHANY menyatakan : "Kami selaku anak kandung dari I MADE LEE ARNAWA (dahulu bernama I MADE LIDIA ARNAWA) menyatakan bahwa ayah kami tersebut saat ini dalam keadaan tidak cakap hukum karena mengalami cacat permanen serta penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir (dementia)". Sehubungan dengan kondisi tersebut ,kami sepakat untuk mengajukan permohonan pengampunan terhadap ayah kami dengan menunjuk ibu kami **INGLIANI KURNIAWAN** (dahulu bernama KWAN JIT JEN) sebagai pihak yang mewakili dalam permohonan pengampunan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 Surat Keterangan Sakit menerangkan bahwa I MADE LEE ARNAWA ,tanggal lahir 12 -10-1944 memerlukan istirahat selama yang bersangkutan dengan cacad permanent karena sakit ,terhitung tanggal 1 September 2024 yang dibuat oleh Dokter Jodi Sidharta Loekman,SPPD,KGH;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Permohonan Pemohon menyatakan bahwa Suami Pemohon mengalami cacat permanen serta

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir (dementia) sehingga tidak bisa bergerak sedangkan didalam Surat Keterangan Dokter sebagaimana dalam bukti P-19 menerangkan bahwa I MADE LEE ARNAWA memerlukan istirahat selama yang bersangkutan dengan cacad permanent karena sakit ,terhitung tanggal 1 September 2024, tanpa menerangkan adanya penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir (dementia) sehingga tidak bisa bergerak;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yakni saksi Purwono, SE, dan Trioktoberia Yuskarnovik Rauf menerangkan bahwa I Made Lee Arnawa tidak bisa bertindak untuk dirinya sendiri setelah mengalami sakit Paru-paru dan saat ini kondisinya lumpuh total dan I Made Lee Arnawa sakit sejak tahun 2024 serta selama ini yang merawat I Made Lee Arnawa adalah Pemohon;

Menimbang,bahwa Wali pengampu adalah seseorang yang diberikan hak kuasa atau kewajiban atas seseorang yang memiliki kekurangan mental ataupun fisik;

Menimbang,bahwa untuk menyatakan suami Pemohon dalam kondisi sakit tidak hanya sebatas surat keterangan Dokter dari Rumah Sakit Prima Medika Hospital namun memerlukan keterangan Dokter Spesialis atau ahli dipersidangan yang melakukan pemeriksaan kepada I MADE LEE ARNAWA yang menerangkan bahwa suami Pemohon mengalami cacad permanent karena sakit , dan apakah suami Pemohon mengalami penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir (dementia) sehingga tidak bisa bergerak,sebagaimana dalil Pemohon sehingga Penetapan mengenai pengampu benar-benar mampu dan dapat bertanggung jawab mengurus sehingga tidak boleh merugikan pihak terampu;

Menimbang,bahwa penentuan wali Pengampu benar-benar didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, termasuk yang paling esensial adalah memperhatikan hasil pemeriksaan ahli yang berwenang serta mempertimbangkan antara lain keterangan dari dokter, psikolog, dan /atau psikiater;

Menimbang,bahwa Pemohon mendalilkan tujuan dari pengajuan pengampuan ini adalah untuk mewakili Suami Pemohon yang bernama I MADE LEE ARNAWA (dahulu bernama I MADE LIDIA ARNAWA) tersebut dalam melakukan suatu Perbuatan Hukum untuk menjual atas Sertipikat hak Milik yaitu :

- SHM No. 2064, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, NIB : 22.09.04.01.01949 No. LMB

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta : 50.1-23.44-15-1, Asal Persil Pemisahan, Gambar Situasi Tgl. 27-2-1992 No. 1067/1992 Luas 755 M2, Penunjuk Pemisahan dari Hak milik No. 1552/Desa Pemecutan Luas asal 1510 M2, Nama Pemegang Hak INGLIANI KURNIAWAN, Penerbitan Sertipikat di Denpasar Tgl. 9-4-1992;
- SHM No. 2065, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, NIB : 22.09.04.01.01948 No. LMB Peta : 50.1-23.44-15-1, Asal Persil Pemisahan, Gambar Situasi Tgl. 27-2-1992 No. 1066/1992 Luas 755 M2, Penunjuk Pemisahan dari Hak milik No. 1552/Desa Pemecutan Kaja Luas asal 1510 M2, Nama Pemegang Hak INGLIANI KURNIAWAN, Penerbitan Sertipikat di Denpasar Tgl. 9-4-1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi menerangkan bahwa saat ini aset milik bersama Pemohon dan suaminya sedang dijaminkan di Bank namun saksi - saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang Pemohon di Bank, hanya saja saksi mengetahui bahwa Bos saksi ada melakukan pembayaran ke Bank setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-15, berupa SHM No. 2064, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, NIB : 22.09.04.01.01949 No. LMB Peta : 50.1-23.44-15-1, Asal Persil Pemisahan, Gambar Situasi Tgl. 27-2-1992 No. 1067/1992 Luas 755 M2, Penunjuk Pemisahan dari Hak milik No. 1552/Desa Pemecutan Luas asal 1510 M2, Nama Pemegang Hak INGLIANI KURNIAWAN, Penerbitan Sertipikat di Denpasar Tgl. 9-4-1992, bukti surat P-16 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 1551/Desa Pemecutan Kaja, dan P-17 berupa Fotokopi sesuai asli sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01770/2018 Atas Nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Shinhan Indonesia Cabang Bali , bukti P -18 berupa SHM No. 2065, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, NIB : 22.09.04.01.01948 No. LMB Peta : 50.1-23.44-15-1, Asal Persil Pemisahan, Gambar Situasi Tgl. 27-2-1992 No. 1066/1992 Luas 755 M2, Penunjuk Pemisahan dari Hak milik No. 1552/Desa Pemecutan Kaja Luas asal 1510 M2, Nama Pemegang Hak INGLIANI KURNIAWAN, Penerbitan Sertipikat di Denpasar Tgl. 9-4-1992;

Menimbang, bahwa bukti surat P-15, bukti surat P-16, serta bukti surat P-18 yang diajukan oleh Pemohon menjadi Agunan di bank Shinhan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menjadi Wali untuk menjual aset yang masih menjadi jaminan di bank namun senyatanya dalam Permohonan tersebut Pemohon tidak mengajukan persetujuan tertulis dari bank (kreditur);

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena status aset tersebut masih terikat sebagai jaminan utang di Bank, sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak beralasan oleh karena Sertifikat Hak Milik yang diagunkan berfungsi sebagai jaminan bagi bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka terhadap seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 oleh Theodora Usfunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ida Ayu Andari Utami, SH.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.



PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
Redaksi penetapan	Rp.	10.000,00
Penggandaan Berkas.....	Rp.	40.000,00
Meterai penetapan	Rp.	10.000,00
Jumlah	.Rp.	200.000,00
(Dua ratus ribu rupiah).		